Giải thích : Trung và Thành bàn bạc với nhau thống nhất tìm cách lấy xe máy của người khác để làm phương tiện đi lại hoặc bán lấy tiền tiêu , nếu người này chống cự thì Thành dùng dao và Trung dùng khúc gỗ để tấn công, khống chế để cướp xe máy. Hành vi này cấu thành tội cướp tài sản có tổ chức (vì có bàn bạc trao dổi thống nhất). Hành vi này đang chuẩn bị phạm tội, .chưa thực hiện thì bị bắt.. Theo điều 17 BLHS : người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện. Tội định thực hiện là tội cướp tài sản có khung hình phạt cao nhất là chung thân, tử hình theo điều 8 BLHS là tội đặc biệt nghiêm trọng. Do đó,theo NQ 01/2000 của HDTP TATC thì dù chỉ chuẩn bị phạm tội, Thành và Trung sẽ bị truy tố về tội danh nói trên

Câu 2: Những vấn đề cần chú ý để bào chữa cho Thành:

- Thành sinh ngày 20/8/1988, Đến thời điểm bị bắt là ngày 15/7/2004, chưa được 16 tuổi, là người chưa thành niên phạm tội, phải được quyết định hình phạt theo quy định tại Chương X Bộ luật hình sự, đặc biệt là điều 74 Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt tù có thời hạn.
- Đây là vụ án có đồng phạm, trong đó Trung là người chủ mưu, Thành chỉ tham gia theo sự chỉ đạo của Trung.
- Trung và Thành bị bắt trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội cướp tài sản, cần chú ý nguyên tắc quyết định hình phạt quy định tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
- Thành chưa có tiền án tiền sự.
- Thành đang bị tạm giam 4 tháng. Cần căn cứ các điều kiện áp dụng biện pháp ngăn chặn quy định tại Điều 79 BLTTHS để đề nghị cho Thành được tại ngoại.

Ý kiến:

- Đến thời điểm chuẩn bị phạm tội, Thành chưa đủ 16 tuổi là người chưa thành niên phạm tội. Do đó cần lưu ý đến các quy định tại các điều 70, 71, 73, 74 BLHS.

- Về việc Thành chuẩn bị phạm tội , cấn chú ý điểm a khoản 1 NQ 01/2001 của HDTP TANDTC ngày 04/8/2000

- Thành tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức

- Thành chưa có tiền án tiền sự

Câu 3: Trao đổi với VKSND